

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

Đại tá, PGS, TS **PHẠM TUẤN ĐỢI**
Phó Giám đốc Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Biên giới quốc gia và khu vực biên giới (KVBG) có ý nghĩa đặc biệt, vừa là không gian phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc tế, vừa giữ vị trí trọng yếu trong thế trận phòng thủ, ngăn chặn xâm nhập, phá hoại và kiểm soát xuất, nhập cảnh. Từ ngày 01-7-2025, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm mở rộng phạm vi quản lý; đồng thời, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất, nhập cảnh. Bài viết tập trung làm rõ hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ này trong tình hình mới.

Từ khóa: Biên giới quốc gia; khu vực biên giới; quản lý biên giới; Bộ đội Biên phòng.

Theo Luật Biên giới quốc gia và Nghị định số 299/2025/NĐ-CP, KVBG đất liền gồm địa giới của đơn vị hành chính xã, phường có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền. Hiện nay, KVBG đất liền, so với trước ngày 01-7-2025, số đơn vị hành chính thuộc KVBG giảm 187 đơn vị; tuy nhiên, diện tích và chiều sâu KVBG tăng khoảng 3 lần. Như vậy, nhiều vấn đề đặt ra cần nhận thức thống nhất, như: Phạm vi thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tăng, trong khi biên chế, tổ chức, chức năng, thẩm quyền không thay đổi; chế độ pháp lý của một số xã nội địa sáp nhập vào các xã biên giới; định nghĩa về KVBG của Việt Nam so với quy định tại điều ước quốc tế... Từng vấn đề được đánh giá, bàn luận, đề xuất sửa đổi như sau:

Thứ nhất, về khả năng kiểm soát KVBG của BĐBP.

Tham khảo điển hình quốc tế về thẩm quyền của lực lượng chức năng kiểm soát xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh, trật tự ở KVBG, có thể tóm lược như sau:

Trung Quốc quy định cơ quan công an của Quốc vụ viện chịu trách nhiệm về công tác an ninh công cộng ở KVBG; Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm giám sát, quản lý các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới; cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quốc gia (quản lý di trú) chịu trách nhiệm

quản lý xuất nhập cảnh tại KVBG, tổ chức và thực hiện kiểm tra xuất, nhập cảnh trên biên giới. Theo Luật Biên giới, KVBG đất liền do Quốc Vụ viện ban hành các văn bản quy định về quản lý biên giới, an ninh KVBG của tỉnh biên giới Trung Quốc, các khu vực đặc biệt tiếp giáp biên giới, gồm: Khu vực biên giới, KVBG hạn chế, khu vực không được phép canh tác, sản xuất, xây dựng thông thường (30m đối với biên giới tiếp giáp Việt Nam, 100m đối với biên giới tiếp giáp Lào), khu vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Trong KVBG, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh được bố trí các trạm, chốt kiểm soát biên giới và chốt kiểm tra tạm thời trên các trục đường giao thông hướng đến biên giới.

Hoa Kỳ không quy định KVBG nhưng quy định trong phạm vi 100 dặm tính từ biên giới bên ngoài, lực lượng chấp pháp biên phòng có thể dùng phương tiện, kiểm tra để phát hiện người nhập cảnh trái phép; trong phạm vi 25 dặm tính từ biên giới, lực lượng biên phòng có quyền vào khu vực nhà dân để tuần tra biên giới (trừ nơi ở).

Có thể thấy, cùng với quy định quyền kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, pháp luật các quốc gia đều dành cho BĐBP những quyền hạn đặc thù trong việc kiểm soát khu vực tiếp giáp biên giới nhằm phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Đối với Việt Nam, việc kiểm soát trong KVBG của BĐBP được quy định tại điểm d,

Khoản 4, Điều 13 Nghị định 34/2014/NĐ-CP: *“Tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát cố định, lưu động thường xuyên, đột xuất để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào KVBG đất liền, vành đai biên giới”*. Việc kiểm tra trong trường hợp này là kiểm tra điều kiện để vào KVBG. Thực tế, BĐBP chỉ tổ chức hoạt động này trong thời kỳ xảy ra đại dịch covid-19, ở trạng thái bình thường, hoạt động kiểm tra chỉ được thực hiện khi phát hiện vi phạm pháp luật. Trong điều kiện hiện nay, diện tích KVBG chiếm khoảng 20,22% diện tích đất liền, nếu quy định này được thực hiện thường xuyên sẽ tác động rất lớn đến xã hội và không đảm bảo năng lực thực tế. Do đó, kiến nghị bổ sung cụm từ *“tạm thời khi cần thiết”* đối với hoạt động kiểm soát cố định; bổ sung cụm từ *“phát hiện người nhập cảnh trái phép”* vào cuối đoạn văn. Viết lại thành: *“Tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát cố định tạm thời khi cần thiết, kiểm soát lưu động thường xuyên, đột xuất để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào KVBG đất liền, vành đai biên giới và phát hiện người nhập cảnh trái phép”*. Như vậy, sẽ phù hợp với thực tiễn và năng lực của BĐBP trong việc kiểm soát hơn 20% lãnh thổ đất liền; đồng thời, nhấn mạnh mục đích kiểm tra biên phòng của hoạt động lập chốt kiểm soát cố định, kiểm soát lưu động trong KVBG.

Ngoài ra, theo Điều 3, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào, được thiết lập nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt động của người, phương tiện trong khu vực tiếp giáp trực tiếp với đường biên giới; duy trì an ninh, trật tự và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; nơi hẹp nhất 100m, nơi rộng nhất không quá 1.000m, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trong khu vực này, BĐBP có quyền tổ chức các hoạt động như đối với KVBG, chỉ khác về quyền kiểm soát công trình xây dựng và đồn trưởng đồn biên phòng có thể tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới không quá 12 giờ. Thực tế, vành đai biên giới trực tiếp tiếp giáp đường biên giới là địa bàn hoạt động trọng

điểm của BĐBP; do đó, cần mở rộng quyền hạn của BĐBP để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực này, nhất là những nơi sản xuất, định vụ, kinh doanh trực tiếp tiếp giáp đường biên giới hoặc đường thông tầm nhìn biên giới và quyền sử dụng đất đã được giao cho tổ chức, cá nhân hợp pháp. Thực trạng trên ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuần tra, kiểm soát của BĐBP, bởi nhiều khu vực sản xuất, kinh doanh, người dân dựng hàng rào, xây dựng công trình phía ngoài, trong khi nếu kiểm tra đường biên giới, nhiều đoạn chỉ có thể di chuyển từ đường tuần tra vào mà không thể di chuyển trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới hoặc khu vực tiếp giáp, bởi có những đoạn biên giới không thể có đường thông tầm nhìn biên giới hoặc biên giới trên sông, suối. Do đó, nếu BĐBP không có quyền tiếp cận, sẽ khó khăn trong tiếp cận biên giới từ đường tuần tra biên giới. Vì vậy, cần sửa đổi về quyền hạn của BĐBP trong vành đai biên giới, theo hướng BĐBP được quyền tiếp cận, ra, vào, kiểm tra bất kỳ khu vực nào, ngoại trừ nơi ở.

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định của quy chế quản lý KVBG đất liền về hoạt động trong vành đai biên giới để phù hợp với các hiệp định quản lý biên giới.

Theo Điều 4, 7, 8 Nghị định 34/2014/NĐ-CP, trong vành đai biên giới, người dân không được phép gây nổ, đốt nương rẫy, khai hoang; nếu người lưu trú qua đêm không phải cư dân biên giới, ngoài đăng ký tạm trú với cơ quan quản lý, còn phải thông báo cho đồn biên phòng; nếu xây dựng công trình phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình phê duyệt và thông báo cho BĐBP khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, chế độ pháp lý của vành đai biên giới không chỉ được xác định bởi Nghị định 34/2014/NĐ-CP, mà còn phải căn cứ trước hết vào các điều ước quốc tế có liên quan; do đó, đề xuất bổ sung các quy định trong các điều ước quốc tế mà chưa được nội luật hóa trong quy chế quản lý biên giới đất liền với từng tuyến biên giới, điển hình, như: Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Bổ sung quy định về

đường thông tầm nhìn biên giới với các quy định cơ bản, như: Khái niệm, chiều rộng, hoạt động được thực hiện và không được thực hiện trong phạm vi không gian đường thông tầm nhìn biên giới. Bên cạnh đó, theo Hiệp định quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, “*Vùng biên giới*” được hiểu là đơn vị hành chính cấp huyện (có biên giới); nhưng hiện tại, Việt Nam không còn đơn vị hành chính cấp huyện; do vậy, cần thiết điều chỉnh khái niệm “*Vùng biên giới*” để xác định các nội dung khác có liên quan. Ngoài ra, bổ sung quy định về “*Vùng nước biên giới*”, “*Hoạt động và sản xuất tại Vùng biên giới*”, do hiện tại Nghị định 34/NĐ-CP chưa quy định về Vùng nước biên giới, chưa cập nhật một số quy định về hoạt động, sản xuất tại Vùng biên giới, trong khi Hiệp định Quy chế quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều quy định chưa tương thích với quy định trong nước, cần thiết nội luật để người dân thực hiện, như: Không được khai khoáng, lưu trữ hóa chất độc hại, xây dựng và vận hành công trình xử lý chất thải... trong phạm vi 1.000m tính từ đường biên giới (nội dung khác về loại hành vi hoặc khác về phạm vi nếu vành đai biên giới không đến 1.000m); không được xây dựng công trình kiên cố mà không phải là công trình biên giới, trong phạm vi 30m từ đường biên giới (Việt Nam chưa quy định)...

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Theo điểm f, Điều 13 Hiệp định Quy chế biên giới đất liền giữa hai nước, việc lưu trú quá 3 ngày của cư dân biên giới đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng mà người đó mang quốc tịch. Thực tế, việc xin giấy phép lưu trú không cần thiết vì đã được thể hiện qua hành động kiểm chứng xuất cảnh (đồng nghĩa đồng ý cho phép lưu trú ở nước ngoài); đồng thời, thực tế quy định về lưu trú của Việt Nam cũng không quy định thủ tục cư dân biên giới Campuchia khi lưu trú phải trình báo giấy phép của Campuchia, mà chỉ xin phép cơ quan chức năng của Việt Nam tạm trú theo thủ tục chung (đối với người nước ngoài). Do vậy, cần hướng dẫn nội dung này để thực hiện trên thực tế, khắc phục xung

đột giữa điều ước quốc tế và nội luật.

Thứ ba, bổ sung quy định về kiểm soát phương tiện, người hoạt động thường xuyên tại sông, suối biên giới.

Hiện tại, theo quy định của Nghị định 34/2014/NĐ-CP, chỉ có quy định về thủ tục, điều kiện hoạt động trong KVBG, vành đai biên giới nói chung cho các đối tượng (cư dân biên giới, công dân Việt Nam, người nước ngoài), mà không có quy định thủ tục, điều kiện riêng đối với phương tiện, người hoạt động tại khu vực sông, suối biên giới. Trong khi ở khu vực sông, suối biên giới, phương tiện, người có thể vượt qua biên giới để lên bờ quốc gia tiếp giáp hoặc trao đổi hàng hóa trên sông, suối để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Do đó, cần thiết phải quy định điều kiện, thủ tục xin phép, thẩm quyền kiểm tra, quản lý đối với phương tiện, người hoạt động tại khu vực đặc biệt này.

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động của các đối tượng trong KVBG để phù hợp với sự thay đổi về không gian KVBG; đồng thời, khắc phục những bất cập vốn có và năng lực thực tế của các lực lượng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý an ninh KVBG sẽ góp phần đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện hữu hiệu, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự KVBG.

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ, *Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 về Quy chế KVBG đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, Hà Nội, 2014.

2. Chính phủ, *Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào*.

3. Chính phủ, *Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa*.

4. Chính phủ, *Hiệp định về Quy chế biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Campuchia* ■